

עין משפט
גור מצוה

כד:

לַיִמְרוּ הַנֶּהָךְ קמאי ב'ו'. הוא הדין דהו"מ למפרך מצטראי שלא ידעו צראשונים כיון שזאו גג' ימים אלא מקמאי פריך צפשיטות טפי:

לַיִמְרוּ הַנֶּהָךְ בּתראי ובו'. מקמאי לא הו"מ למפרך דמוכח מילתא

דלייעודי קאמו מדהמתינו

עד נגיסה ג' וא"ת מאי קאמר מנא ידעינן דכל דקאי צבי דינא כו' לוקמא כגון שהיו אחרונים צמעמד כשהעידו כת ראשונה וי"ל דעל כרחק איירי כשהעידו כת שלישית תחלה דאי כשהעידו לצסוף אס כן תקשה מקמאי דלמא לחיוציה פלגא נוקא קאמו דליכא הוכחה צמה שהמתינו

עד נגיסה שלישית דשמא לא היה להם פנאי לצא לצ"ד להעיד אלא כשהמתינו עד כשהעידו כת שלישית אז מוכחא מלמא דלייעודי קאמו: **אלא** דקמרמוי רמוזי. לפי הספרים דגרסי אלא משמע דצעי לאוקמי הכא נמי דקמרמוי רמוזי וניחא אפי' אי לייעודי גברא וכגון שצכל שלשה ימים זאו אלו עס אלו וקמרמוי ולא צרמינה כההיא "דהניזקין דהתם מייירי צרמינה גרועה דלאו מילמא היא א"נ דיני נפשות שאני וכל הנה שגוי צמראי אמו נמי לייעודי גברא:

במכירין בע"ה השור ב'ו'. ואס תאמר אכתי מנא למימר לחיוציה פלגא נוקא קאמינן אקטן שצשוורים כדתנן צהמניח (לקמן דף לה:.) גבי זה אומר קטן הזיק וי"ל דיכול לומר אחד מהם נאצד א"נ דנאצד אחד מהם (א) אחר כל נגיסה (א)ו"ת דכיון דאין מכירין את השור שמא אותו שנגח ראשונה לא זהו שנגח שניה ושלישית וי"ל כגון שלאחר שהעידו כולם ראווה והסירוהו שיהי עושה כל הנגימות ואס תאמר לייעודי גברא אין העדים שהעידו ציוס ראשון יכולין לייעד אלא שמוששין יכולים נמי לומר לחייבו חזי נזק זכאו כשיכירו ואפי' כי אמרינן לייעודי מורא דמצינו למימר דמייירי כשהסירוהו עד שנגח שלשה נגימות ולאחר שלשה ימים כשזכאו להעיד מתערצ צין שוורים אחרים הדומים לו או שסמו מה שור היה ואין מכירין אותו צשעת העדות דהשתא ודאי לייעודי קאמו ואף על פי שאין מכירין אותו ישלם נ"ש כשיגח נגימה צביעית כרצי אחא דאמר צריש המוכר פירות (צ"צ דף גג. ושס) צידוע שזה רהגו ומ"מ אותס (א) שהסירו תחילה יכולים הס לומר לחייבו חזי נזק

זכאו כשיכירו דלייעודי גברא נמי לא מצי שכיירוהו אצל ודאי לייעודי אמו כי צין לייעודי תורא וצין לייעודי גברא צריכין להעיד קודם נגימה צביעית דאין הבעלים מתחייבים עד שידעוהו תחילה ולכן צריכין למהר להעיד קודם הכרה וכן פרי"ח דהך מתני' צין לייעודי תורא צין לייעודי גברא וצעיין לא אפשרי ותימה דלא משי שאין מכירין השור המנוגח אי נמי שנגח שור של הפקר או של כנעני או שהעידו שנגח שוורים של עצמו ואור"י דשמא אין העדאה מועלת אלא (א) צפני חיוצ ולכן לא מצי למימר שאין מכירים השור המנוגח דאי אין מכירים שמא הוי דנעני או דהפקר: **המשפטה** בלבו של חבריו ב'ו'. לא דמי לשור האלעדין (לקמן דף לט.) שהאדם נלחם עמו להורגו:

כיצד הרגל פרק שני בבא קמא

אלא אי אמרס לייעודי גברא. צעינן ג' ימים ועל כל נגיחה ונגיחה צריך להעיד ציומיה ולא משכחת לה דמשוו ליה מועד אלא צג' ימים לימרו הנה קמאי כו': **ולייעודי תורא מי ניחא.** נהי דקמאי ודאי לייעודיה נתכוונו שהרי יודעים שאין על ניזק השלישי לתצוע נגימות ראשונות אלא כדי לייעדו ולחייבו נ"ש. אלא הנה צתראי שצריכים לו צלא עדות צ' הכמות ולחייבו ח"י: (לימרו אטן לאו לייעודי אפינן. ולא הוי ידעינן צהנהך כיתות אלא לחיוציה פלגא נוקא (א) ואין עלינו לשלם אלא חזי הנזק: ה"ג דקא מרמוי רמוזי. כלומר לייעודי תורא ניחא וציוס אחד וכגון דקא מרמוזי רמוזי כת עידי ראשונה לעידי כת שלישית שעידו הלכן ודאי אחרונים נמי לכך נתכוונו והיו יודעים צראשונים וכן שמעמי: **רב** **אשי** **אמר.** לעולם לאייעודי תורא ניחא דמוקמינן לה כשזאו צרופים כולם זאו צימד דהשתא ודאי ידעי הני צהני: ואין **מכירים** **את** **השור.** הלכן לא נתכוונו אלא לעשותו מועד שהיו יודעים צעדות הראשונים דמשום חזי נזק כיון דאין מכירים את השור לא אמו ומסהדי דתס אינו משלם אלא מגופו אצל לייעודי גברא לא ניחא דמנא למימר קמאי מי ידעינן דלצמר תלמא יומי אמו הני ומייעדי ליה אטן אפלגא נוקא אחינן וליכא למימר צכו אין מכירין את השור ולייעודי אמו דמי הוו ידעי דסופו לחזור לנגוט שניה ושלשית: **כלנו של חצירו צחצירו.** לוי המססה כלצ ראובן צשמעון: **ודאי פטור.** דגרמא צנזקין הוא: **הא** **נגח.** שור אחר על ידי משמש המינוק חייב ואע"פ דססוי הוא: **דלמא.** אע"פ דנגח תס הוא דלא הוי וצההיא נגימה לא מצידי והאי דקמאי ואינו נוגח לשויה תס קמאי: **ססו צעלמו.** שנשך הכלצ את המססה צעל הכלצ פטור: **צעטה מהלכס צרצוהס פטורס.** דלא היה לה לצרוב צרשות הרצים וכל המססה וצא אחר ושינה צו פטור: **מתני' נגח נגף צו'.** כולן מולדות קרן הן: **שחא פטור.** דלכתיב וצער צשדה אחר (שמות כג): **דיו** **לצא מן פדין להיוס ניגון.** קרן צרשות הניזק שאמה מציא מדין קרן צרשות הרצים דקאמרת קרן שהחמיר עליה צרה"ר אינו דין שנחמיר עליה צרשות הניזק: לא

את השור ולייעודי אמו דמי הוו ידעי דסופו לחזור לנגוט שניה ושלשית: **כלנו של חצירו צחצירו.** לוי המססה כלצ ראובן צשמעון: **ודאי פטור.** דגרמא צנזקין הוא: **הא** **נגח.** שור אחר על ידי משמש המינוק חייב ואע"פ דססוי הוא: **דלמא.** אע"פ דנגח תס הוא דלא הוי וצההיא נגימה לא מצידי והאי דקמאי ואינו נוגח לשויה תס קמאי: **ססו צעלמו.** שנשך הכלצ את המססה צעל הכלצ פטור: **צעטה מהלכס צרצוהס פטורס.** דלא היה לה לצרוב צרשות הרצים וכל המססה וצא אחר ושינה צו פטור: **מתני' נגח נגף צו'.** כולן מולדות קרן הן: **שחא פטור.** דלכתיב וצער צשדה אחר (שמות כג): **דיו** **לצא מן פדין להיוס ניגון.** קרן צרשות הניזק שאמה מציא מדין קרן צרשות הרצים דקאמרת קרן שהחמיר עליה צרה"ר אינו דין שנחמיר עליה צרשות הניזק: לא

לחיות כגודן מה ברה"ר חצי נזק אף ברשות הניזק חצי נזק אחר להם (א) **אף אני** **לא**

היה נזק אחר אלא שמוששין שמא יגח שנים או שלשה ויכירוהו וי"ל דאי לחייבו ח"נ אמו לא היה הבעלים מתחייבים עד שידעוהו תחילה ולכן צריכין למהר להעיד קודם הכרה וכן פרי"ח דהך מתני' צין לייעודי תורא צין לייעודי גברא וצעיין לא אפשרי ותימה דלא משי שאין מכירין השור המנוגח אי נמי שנגח שור של הפקר או של כנעני או שהעידו שנגח שוורים של עצמו ואור"י דשמא אין העדאה מועלת אלא (א) צפני חיוצ ולכן לא מצי למימר שאין מכירים השור המנוגח דאי אין מכירים שמא הוי דנעני או דהפקר: **המשפטה** בלבו של חבריו ב'ו'. לא דמי לשור האלעדין (לקמן דף לט.) שהאדם נלחם עמו להורגו:

כגון ראובן ששיסה כלבו שלשמעון על עצמו והזיק הכלב ההוא את ראובן, פטור שמעון בעל הכלב. מאי טעמ', כל

מסורת הש"ס

- ↑ [פסהדרין פו:].
- ↑ [לקמן מה.]. (א) לעיל כג:.
- ↑ [וש"י.]. (ד) [לעיל כ.].
- ↑ [לעיל ב. לקמן לב.].
- ↑ [לעיל טו.]. (א) [לעיל יד.].
- ↑ [וש"י.]. (ט) [לעיל טו:].
- ↑ [בסה"מ לא גרס אף.].
- ↑ [צ"ל דהנחנקין פו:].
- ↑ [נועי' מוספות פסהדרין פו: ד"ה קמ"ל.]. (א) הוא גליון. רש"ל (ט) צ"ל שהעידו. מהר"מ, (א) צ"ל צנני.



הגהות הב"ח

- ↑ רש"י ד"ה לימרו וכו' פלגא נוקא אחינן ואין עליו: (א) תוס' ד"ה נמקינן וכו' דנאצד אחד מהס (אחר כל נגימה) תל"מ ותי"צ ס"א אחר כל הנגיחות: (א) בא"ד שמה יגח שנית ושלשית ויכירוהו ומטעם זה וכו' זכאו כשיכירוהו ל"ל וכן לקמן:



גליון הש"ס

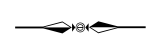
גברא לימרו הנה קמאי. עיין צ"צ דף ט ע"צ מוספות ד"ה משלפין: שם בי אית לך רשותא ב'. עיין לקמן דף כז ע"צ מוספות ד"ה אמאי פטור:



רבינו חננאל (המשך)
כי ראינו שור שפירש מן השורים שלפלו' ונגח שורו שלראובן, מזהירין אותו ב"ד לשמור כל בקריו. והעידו אחרים כי ביום שני ראינו שור שפירש מבקריו שלפלו' ונגח ביום שני שורו שלשמעון, והעידו אחרים כי פירש שור מן השורים שלפלו' ונגח ביום שלישי שורו שללוי. ונודמן לזון לאצו ג' כיתות שראו בבת אחד אחד מן השורים שהעידו על בעליהן כי ראו בכלל בקריו שור נגח, ואמרו הכת הראשונה שזוהו השור שהענינו על בעליו ביום ראשון, והעידה הכת השנייה כמות והשלישית כמורה. נמצאו ג' כיתות בעדות בעלין ובעדות אחת לגבי השור. וכי היכי דאיכא למימר מיהא מתנייתא ליעודי תורא הם, הכי איכא למימר ליעודי גברא, ובעיא לא איפשטא ג). ועוד דברים הללו שפירשנו, מבוראין למבינים בפ' שור שנגח ד' וה' שוורים. איבעיא להו המשטה כלבו שלחבירו באחר והזיקו מאי. משטה ודאי פטור בעל הכלב חייב אי לא, ולא איפשטא. ת"ש שיסה בו כלב שיסה בו נחש פטור. אוקימנא פטור אף משטה. אמר רבא אם תימצא לומ' המשטה כלבו שלחבירו בחבירו חייב בעל הכלב, שיסהו בעצמו פטור. פי

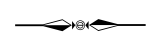
עד א ב ג מיי פכ"א מהלכות עדות הלכה ט:

עה ד ה מיי פ"צ מהלכות מקי ממון הלכה יט ועי' צהשגות ובמ"מ סמג טעין סו טור ש"ע ח"מ סומן טלה: עו ו מיי' שס הלכה כ סמג שס טור ש"ע ח"מ ס' שפט טעף כ: עו ז ח מיי' שס פ"א הלכה ז ח סמג שס טו"ש"ע שס טעף יא:



מוסף רש"י

שיסה. גירה (פסהדרין טו.). ובעטה מהלכת ברבוצה פטורה. ואע"ג צדכיה' חציבת הכא פטורה, דכל המשנה כגון וז שרגלה צרה"ר וצא אחר כו' (ועי' ב.). שור המזיק ברשות הניזק ציצד. דקמפסח למלוו מועדין דשקב קמא וקמפסח נמי שור המזיק כרשות הניזק ציצד (ועי' טו.).



רבינו חננאל

אלא אי אמרת ליעודי גברא ורעולם לא הוי מועד עד שיעידו הללו ג' כיתות בשלשה ימים, לימרו הנה שהדי קמאי דאשהדיו עליה דנגח אחד בשבא לתורא דראובן כי היינו צדיק דלמחר וליום אורינא אותו שהדי אוריני ומשהדי עליה דחשבת לן להתלמא כיתי כי חד לחויבנין, דייקינן מינה ליעודי תורא הוא. ואמ' ליה רב כהנא לרב אשי, וי"א כי רב אשי הוא האמי, וליעודי תורא מי נוחא, הכי איכא למימר נימרו קמאי א) מי ידעינן דכל דקאי בבי דינא דאשהדיו להאי דנגח אתא דחשבת לן כת אחת, אטן לחיוביה פלגו ניוקא קא אחינן, וכיון שהדומו שילמנו צד המות, אבל בצד מועדות לא הערנו. הנה אפילו לייעודי תורא לא משכחת לה. אלא מאי אית לך למימר, דאיכא שהדי רחוו להו בהתקצבס בב"ר מרמוי רמוזי אהורי, כלומ' זאת אומרת לבת מה שור היה ואין מכירין אותו צשעת העדות דהשתא ודאי לייעודי קאמו ואף על פי שאין מכירין אותו ישלם נ"ש כשיגח נגימה צביעית כרצי אחא דאמר צריש המוכר פירות (צ"צ דף גג. ושס) צידוע שזה רהגו ומ"מ אותס (א) שהסירו תחילה יכולים הס לומר לחייבו חזי נזק

אחורי' ומשהדי, דהא איתבירי דהוי ידעי, וכיון דאיתומו חשבינן להו ככת אחת. רב אשי אמ' כגון שבא רצופין, וטע' חזקא היא, מיהא אמ' לך רב אשי כיון דחזינן להו דאתו לבי דינא רצופין, אע"ג דלא חזינן להו דמרמוז, ככת אחת חשבינן להו. וליעודי תורא וליעודי גברא, חדא אורחא וחדא טעמ' לתריהו. רבינא אמ' במכירין בעל השור והעידו ב' ביום ראשון

^[א] עי' צשי"י תוס' סגולות. צ) דלה תורה' אלא, ובדי' צמקינן צבי'ה לפי נגסת הרי"ק, וכו"כ הרשב"ה, והצ"ח צי' כמד דלא קא' אלא ליעודי תורא. ג) עי' בנא"ש סי' י"ד.